

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/QĐ-TTĐGQN

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh, Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 121/2024/HĐDV/TTr-TTĐGQN ngày 20/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2025/HĐSĐBS/TTr-TTĐGQN ngày 19/02/2025 ký giữa Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 195/TTr-VP ngày 18/02/2025 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện đấu giá tài sản là xe ô tô con; biển số đăng ký 14A-004.66 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh (lần 03);

Xét đề nghị của đấu giá viên Nguyễn Thị Hiền được giao thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 121/2024/HĐDV/TTr-TTĐGQN ngày 20/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2025/HĐSĐBS/TTr-TTĐGQN ngày 19/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế cuộc đấu giá tài sản ngày 12/03/2025, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 121/2024/HĐDV/TTr-TTĐGQN ngày 20/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2025/HĐSĐBS/TTr-TTĐGQN ngày 19/02/2025 ký giữa Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Đấu giá viên, cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, người có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia cuộc đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, hồ sơ ĐGTS.

GIÁM ĐỐC**Ngô Thế Giáp**

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTĐGQN
ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng, Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Phạm vi áp dụng: Các quy định tại Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản ngày 12/3/2025, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 121/2024/HĐDV/TTr-TTĐGQN ngày 20/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2025/HĐSĐBS/TTr-TTĐGQN ngày 19/02/2025 ký giữa Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

2. Nguyên tắc đấu giá tài sản: Tuân thủ quy định của pháp luật. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

Điều 3. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước thanh lý là 01 xe ô tô con; biển số đăng ký: 14A – 004.66; nhãn hiệu: Toyota; số loại: Fortuner; màu sơn: Đen; năm, nước sản xuất: 2012, Việt Nam; số chỗ ngồi: 07 chỗ. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng.

- Số lượng: 01 xe.

- Chất lượng: Đã qua sử dụng, thanh lý.

2. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

(1). Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra tỉnh;

(2). Chứng thư thẩm định giá số 213/2025/0102/QN ngày 13/02/2025 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô;

(3). Quyết định số 42/QĐ-TTr ngày 18/02/2025 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô đề nghị thanh lý của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh (lần 2).

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Tài sản đã qua sử dụng, thanh lý tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan nhà nước liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, hồ sơ cung cấp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh để thực hiện công việc đấu giá tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/02/2025 đến ngày 27/02/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Thanh tra tỉnh Quảng Ninh để tổ chức xem hoặc tự liên hệ để xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá coi như chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Người tham gia đấu giá cam kết đã trực tiếp xem tài sản và tham khảo hồ sơ của tài sản, nghiên cứu, tham khảo các thông tin về nguồn gốc pháp lý, giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cung cấp.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/02/2025 đến ngày 07/3/2025 (trong giờ hành chính: buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ, nghỉ bù theo quy định) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ cung cấp cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:

(1). Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phát hành, có đóng dấu treo).

(2). Phong bì niêm phong phiếu trả giá.

(3). Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTĐGQN ngày 20/02/2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

(4). Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra tỉnh và Chứng thư thẩm định giá số 213/2025/0102/QN ngày 13/02/2025 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô.

Điều 5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá; bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 362.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá không bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí phải nộp trong việc chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu tài sản, chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chỉ trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

2. Bước giá: Bước giá áp dụng cho cuộc đấu giá: Trả tự do.

3. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: 60.000.000 đồng/01 hồ sơ.

4.1. Việc thu tiền, nộp tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá vào tài khoản số 125000099842 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03

(ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày **07/3/2025, ngày 10/3/2025 và đến 16 giờ 30 phút ngày 11/3/2025.**

Lưu ý:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá trước thời hạn quy định và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được chấp nhận khi báo “có” đầy đủ theo đúng thời gian quy định (chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 11/3/2025) trong tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Người đăng ký tham gia đấu giá có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 30 phút ngày 11/3/2025 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

*** Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo thông tin sau:**

- Ghi đầy đủ họ tên người tham gia đấu giá theo đơn đăng ký tham gia đấu giá
- **Tên đơn vị thu hưởng:** Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh
- **Số tài khoản:** 125000099842 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
- **Chi nhánh** Quảng Ninh
- **Nội dung nộp tiền:** Tên (tổ chức hoặc cá nhân) ... nộp tiền đặt trước TGDGTS xe ô tô 14A-004.66 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
(Ví dụ: Công ty... hoặc Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước TGDGTS xe ô tô 14A-004.66 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh)
- **Liên hệ thông tin về việc nộp tiền đặt trước:** Phòng Kế toán: 0203.350.8385 hoặc Phòng Nghiệp vụ: 0203.350.8339

4.2. Việc trả lại khoản tiền đặt trước:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do người đăng ký tham gia đấu giá tự chi trả (nếu có).

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp người khác nhận lại khoản tiền đặt trước thay cho người tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật (văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực).

Điều 6. Đối tượng, thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, thành phần hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và các quy định khác

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

1.1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân được phép tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản: quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp phong bì niêm phong phiếu trả giá liên tục: Từ ngày 25/02/2025 đến ngày 07/3/2025 (trong giờ hành chính: buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết và nghỉ bù theo quy định) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thành phần hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá.

(1). Bản chính Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phát hành, có đóng dấu treo).

(2). Đối với cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản hồ sơ gồm: Căn cước công dân/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu (01 bản photo).

(3). Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá tài sản hồ sơ gồm các loại văn bản giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/tài liệu tương đương khác (01 bản photo); Căn cước công dân/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản photo). Người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đấu giá phải phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

*** Lưu ý:** Về việc ủy quyền mua, nộp hồ sơ và ủy quyền tham gia đấu giá:

Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình đi mua hoặc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá tài sản. Người được ủy quyền phải nộp các loại văn bản, giấy tờ cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh để làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đối với cá nhân ủy quyền cho cá nhân: Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật (bản chính), CCCD/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (01 bản photo).

+ Đối với tổ chức: Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc giấy giới thiệu (trường hợp giới thiệu mua hoặc nộp hồ sơ) có đầy đủ chữ ký được đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính), CCCD/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và người được ủy quyền (01 bản photo).

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh chỉ nhận hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá khi hồ sơ tham gia đấu giá được lập đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định trên. Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong thành phần hồ sơ nộp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trước giờ tổ chức cuộc đấu giá.

- Những người tham gia đấu giá trong cùng một cuộc đấu giá không được ủy quyền cho nhau. Trong trường hợp không phải là người trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, mỗi người chỉ được nhận ủy quyền của một người khác để tham gia cuộc đấu giá.

5. Nộp phiếu trả giá:

Ngoài thành phần hồ sơ phải nộp theo quy định tại khoản 4 Điều này, người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp Phong bì niêm phong đựng bản chính Phiếu trả giá trong thời hạn do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định (phiếu trả giá và phong bì niêm phong được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh cung cấp khi người tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phát hành, có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh).

Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được nộp một phiếu trả giá; trường hợp một người tham gia trả giá mà nộp hai hoặc nhiều phiếu trả giá hoặc ghi tên người khác vào phiếu trả giá thì các phiếu trả giá đó không được chấp nhận và không được công bố giá. Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp phiếu trả giá và phiếu trả giá đó đã được bỏ vào thùng phiếu thì người tham gia đấu giá không được đổi phiếu trả giá khác.

Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp phiếu trả giá nhưng không nộp khoản tiền đặt trước hoặc nộp khoản tiền đặt trước không đúng quy định thì phiếu trả giá đó không được công bố giá (không có giá trị).

6. Điều kiện được tham gia đấu giá

- Thuộc đối tượng được quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này.

- Nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phong bì niêm

phong phiếu trả giá và nộp đầy đủ số tiền đặt trước trong thời gian quy định.

7. Rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá (phải viết đơn gửi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh từ chối không tham gia cuộc đấu giá tài sản) và được hoàn trả ngay khoản tiền đặt trước (nếu có). Hết thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh sẽ từ chối giải quyết việc xin rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản (buổi công bố giá)

Ngày 12/3/2025, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá tài sản trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

- Trước khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra người đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá; phương thức đấu giá; cách thức đấu giá; quy định phiếu trả giá; xác định người trúng đấu giá; rút lại giá đã trả; từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Cuộc đấu giá này áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Cuộc đấu giá này áp dụng phương thức trả giá lên.

3. Cách thức đấu giá: Thực hiện theo Điều 43 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể như sau:

3.1. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo quy chế cuộc đấu giá.

3.2. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

3.3. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc quy chế cuộc đấu giá;

công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu trả giá. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá hợp lệ có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

4. Quy định cách thức ghi phiếu:

Người đăng ký tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phát hành, người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ nội dung thông tin trên Phiếu trả giá.

Giá trả của tài sản được ghi rõ ràng cả phần số và phần chữ. Người tham gia đấu giá phải tự mình ghi phiếu trả giá và ký hoặc điểm chỉ vào Phiếu trả giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không tự mình ghi được Phiếu trả giá thì có thể nhờ người khác thay mình ghi Phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phiếu trả giá của mình.

5. Quy định phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ

5.1. Phiếu trả giá hợp lệ (đáp ứng đủ 06 điều kiện sau)

(1). Phiếu trả giá theo mẫu quy định do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phát ra (có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh) và có chữ ký, ghi rõ họ tên, tên đệm của người tham gia đấu giá (trường hợp là cá nhân) hoặc chữ ký, ghi rõ họ tên, tên đệm, đóng dấu của tổ chức tham gia đấu giá (trường hợp đại diện theo pháp luật cho tổ chức). Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền ký vào phiếu trả giá.

(2). Phiếu trả giá phải ghi đúng họ, tên tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; không được ghi họ, tên của tổ chức/cá nhân khác.

(3). Ghi đúng, đầy đủ các thông tin trên phiếu trả giá (thông tin trên phiếu trả giá gồm: Họ, tên tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; địa chỉ trụ sở chính/nơi đăng ký thường trú; người đại diện theo pháp luật; chức danh; giá trả bằng số và bằng chữ).

(4). Giá trả bằng số và bằng chữ ghi trong phiếu trả giá phải ghi chính xác và thống nhất. Trường hợp giá trả bằng số và bằng chữ không thống nhất thì giá trả được công nhận bằng chữ.

(5). Phiếu trả giá không được ghi bằng bút có mực màu đỏ và bút chì, không dùng bút xóa, không được ghi thêm các nội dung khác ngoài các nội dung đã có trong phiếu trả giá; phiếu trả giá không bị rách, nát.

(6). Giá trả hợp lệ phải bằng giá khởi điểm của tài sản đấu giá cộng (+) với bước giá (bước giá: trả tự do). Đơn vị tiền tệ “Việt Nam đồng”.

5.2. Phiếu trả giá không hợp lệ

Tất cả các phiếu trả giá còn lại không đáp ứng đủ 06 điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ thì được coi là phiếu trả giá không hợp lệ.

6. Xác định người trúng đấu giá: Sau khi công bố phiếu trả giá hợp lệ, có giá trả cao nhất và cao hơn giá khởi điểm thì đấu giá viên công bố người có phiếu trả giá hợp lệ có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

7. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất:

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng duy nhất. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Cách thức đấu giá như sau: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Giá trả hợp lệ trong trường hợp này phải bằng giá đã trả cao nhất của hình thức bỏ phiếu gián tiếp cộng (+) với bước giá (bước giá: trả tự do). Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu trả giá là 10 phút. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá. Đấu giá viên công bố người có phiếu trả giá hợp lệ có giá trả cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp tại vòng đấu giá này vẫn có từ 02 người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

8. Rút lại giá đã trả (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016):

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng duy nhất. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

Cách thức đấu giá như sau: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Giá trả hợp lệ phải bằng giá của người trả giá liền kề cộng (+) với bước giá (bước giá: trả tự do). Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu trả giá là 10 phút. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá. Đấu giá viên công bố người có phiếu trả giá hợp lệ có giá

trả cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp tại vòng đấu giá này vẫn có từ 02 người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

9. Từ chối kết quả trúng đấu giá (Điều 51 Luật đấu giá tài sản 2016)

- Tại cuộc đấu giá tài sản (công bố giá), sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 như sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây (quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016):

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Từ chối ký biên bản đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật đấu giá tài sản 2016.

Điều 10. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá; xử lý vi phạm trong quá trình đấu giá; các trường hợp đấu giá không thành

1. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phong bì niêm phong phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tham gia cuộc đấu giá trong thời hạn quy định của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đã nộp tiền đặt trước và tham gia cuộc đấu giá trong thời hạn quy định thì cuộc đấu giá không thành (quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản 2016); hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ thì tài sản không bán được (quy định tại Điều 59 Luật Đấu giá tài sản 2016).

2. Xử lý vi phạm trong quá trình đấu giá: Người tham gia đấu giá nếu có hành vi vi phạm các quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 và Quy chế cuộc đấu giá này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp đấu giá không thành (Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật đấu giá tài sản 2016).

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên – người điều hành cuộc đấu giá

1. Quyền của Đấu giá viên (theo khoản 1 Điều 19 Luật đấu giá tài sản 2016):

2. Nghĩa vụ của Đấu giá viên (theo khoản 2 điều 19 Luật đấu giá tài sản 2016)

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá

- Được cung cấp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;
- Được cung cấp thông tin đầy đủ và xem tài sản thực tế;
- Được trả lại tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Luật đấu giá tài sản 2016 và Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định;
- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế cuộc đấu giá và các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Tuân thủ việc điều hành của đấu giá viên trong phòng đấu giá;
- Có mặt đúng giờ tham gia buổi công bố giá theo thời gian quy định;
- Không gây rối, ồn ào, thông đồng dìm giá tại buổi công bố giá.

Trường hợp khi đấu giá viên điểm danh người đăng ký tham gia buổi công bố giá, người đăng ký tham gia không có mặt tại buổi công bố giá (kể cả trường hợp bất khả kháng) thì được coi là không tham gia buổi công bố giá và kết quả trả giá của người đó sẽ không được công nhận, kể cả giá đã trả của người đó là cao nhất.

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đấu giá mà không nộp tiền đặt trước theo quy định thì người đăng ký tham gia đấu giá đó không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá

- Được nhận tài sản đã trúng đấu giá theo quy định.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thực hiện theo đúng cam kết khi đăng ký tham gia đấu giá;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
- Nộp phí, lệ phí, thuế (nếu có) và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thời hạn, phương thức, địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 Luật đấu giá tài sản 2016. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh chuyển, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thực hiện ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Phương thức ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên là: Thanh tra tỉnh Quảng Ninh với Người trúng đấu giá.

3. Địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Tại Trụ sở cơ quan của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trường hợp người mua được tài sản đấu giá vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua được tài sản đấu giá bị mất khoản tiền đặt cọc, đồng thời bị phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự. Khoản tiền đặt cọc và khoản tiền bị phạt thuộc về Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Điều 15. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán số tiền mua tài sản đấu giá cho Thanh tra tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trong thời hạn chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có trách nhiệm chuyển số tiền đặt cọc và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá vào tài khoản của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

2. Phương thức thanh toán tiền: chuyển khoản.

- Thông tin chuyển tiền cụ thể như sau:

+ Tài khoản số: 3941.0.9089812.00000 tại Kho bạc NN Quảng Ninh.

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

3. Xử lý vi phạm về thời hạn nộp tiền mua tài sản đấu giá

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 5 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016).

Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thực hiện hủy bỏ hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc, số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc của người trúng đấu giá thuộc về Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Trường hợp đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.

Đối với trường hợp người mua được tài sản giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được người có tài sản đấu giá hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm, phương thức bàn giao, nhận bàn giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản; trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

1. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn chậm nhất không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã nhận đủ 100% số tiền bán tài sản đấu giá. Những thiệt hại của người mua được tài sản đấu giá phát sinh (nếu có) do việc không được nhận bàn giao tài sản (hoặc không được nhận bàn giao tài sản đúng hạn) mà do lỗi của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, thì Thanh tra tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn chịu trách nhiệm, trừ trường hợp bất khả kháng theo Điều 19 Quy chế này.

2. Thời hạn nhận bàn giao tài sản: Trong thời hạn chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm đến nhận tài sản. Nếu người mua được tài sản đấu giá không đến nhận bàn giao tài sản trong thời hạn đã thông báo thì người mua được tài sản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và các chi phí phát sinh như bảo vệ, chi phí bến bãi, rủi ro khách quan... và các chi phí phát sinh khác do không nhận bàn giao tài sản trong thời hạn quy định và chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá.

3. Phương thức bàn giao tài sản: Thanh tra tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào biên bản đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, giấy nộp tiền mua tài sản có trách nhiệm trực tiếp bàn giao toàn bộ tài sản đấu giá, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) và hóa đơn bán tài sản cho người mua được tài sản. Việc bàn giao tài sản đấu giá phải được lập thành biên bản, có các thành phần tham gia bàn giao tài sản đấu giá ký xác nhận.

Khi người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản đấu giá phải có trách nhiệm đăng ký phương tiện, con người và chấp hành mọi quy định của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan.

Tài sản bàn giao nguyên trạng, đúng chủng loại tài sản ghi tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh

4. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Tổ 1, khu 6, P. Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển, bảo quản tài sản đấu giá sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Ninh bàn giao xong và tự nguyện cam kết chịu mọi rủi ro kể từ thời điểm nhận bàn giao.

5. Trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (Đối với phương tiện đủ điều kiện đăng ký lưu hành):

- Thanh tra tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm giữ lại biên số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lại cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi (quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an), phối hợp với người mua được tài sản đấu giá cung cấp giấy tờ của tài sản đấu giá (nếu có) cho người mua được tài sản đấu giá trong việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

- Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mua được tài sản không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản mà sử dụng tài sản, nếu xảy ra rủi ro thì người mua được tài sản hoàn toàn chịu trách nhiệm và trực tiếp giải quyết trước cơ quan Pháp luật kể từ thời điểm nhận đủ tài sản. Trong trường hợp người mua được tài sản có yêu cầu và được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật đấu giá tài sản 2016.

Điều 17. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá (quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật đấu giá tài sản 2016).

Điều 18. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 72 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Điều 19. Trường hợp bất khả kháng

1. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như Tòa án hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, ngăn chặn thực hiện, hủy bỏ một phần, hủy bỏ nhiều phần hoặc hủy bỏ toàn bộ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và các bên có liên quan phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

2. Các trường hợp được coi là bất khả kháng áp dụng tại cuộc đấu giá tài sản này: thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 20. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì các bên có thể thương lượng, hòa giải hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu không tự nguyện thoả thuận được với nhau thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Điều 21. Một số quy tắc ứng xử tại cuộc đấu giá

1. Người đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá (hoặc người được ủy quyền) phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian quy định theo thông báo đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

2. Không sử dụng các chất kích thích trong phòng đấu giá.

3. Không mang theo vũ khí, chất dễ cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức đấu giá.

4. Trang phục lịch sự khi vào phòng đấu giá.
5. Ngồi đúng vị trí được hướng dẫn, không đi lại tự do, không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá, không dùng điện thoại trong phòng đấu giá.
6. Không được quay phim, chụp ảnh hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông khác trong phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của người điều hành cuộc đấu giá.
7. Không tranh luận với các đơn vị thực hiện cuộc đấu giá với bất kỳ lý do nào *(Ngoài thời gian các đơn vị đã giải đáp thắc mắc cho khách hàng);*
8. Mọi sự bất đồng, tranh chấp *(nếu có)* liên quan đến việc tổ chức đấu giá phải đưa ra giải quyết dứt điểm ngay tại cuộc đấu giá. Khi cuộc đấu giá kết thúc không có một khiếu nại nào được chấp nhận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Điều khoản áp dụng

1. Đấu giá viên và những người tham gia đấu giá tài sản tuyệt đối chấp hành các quy định của Pháp luật về đấu giá tài sản và bản quy chế này.
2. Các thành phần tham gia cuộc đấu giá, thực hiện nghiêm các quy định tại quy chế này và các quy định liên quan đến đấu giá tài sản và tài sản đấu giá tại các văn bản pháp luật khác.



GIÁM ĐỐC

Ngô Thế Giáp